

1502481-28.2020.8.26.0302

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso

Comarca: Jaú

Foro: Foro de Jaú

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de

Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2270833/2020 - CENTRAL POL.JUD-

JAÚ, 14441545 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 4814/20/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2270833 -

CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaú

Foro de Jaú

2ª Vara Criminal

Praça Dr. Mário Gomes Pahin, s/n, Jaú-SP - cep 17210-100

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502481-28.2020.8.26.0302

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de

Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2270833/2020 - CENTRAL POL.JUD-

JAÚ, 14441545 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 4814/20/406 - CENTRAL POL.JUD-JAÚ, 2270833 -

CENTRAL POL.JUD-JAÚ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RONALDO AFONSO TURQUIAI JUNIOR

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Virginia Mendes Veloso Cardoso

VISTOS.

RONALDO AFONSO TURQUIAI JUNIOR está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Notificado (fls. 156), o réu apresentou defesa (fls. 170/171).

A denúncia foi recebida em 30 de agosto de 2021 (fls. 172/173) e o réu foi citado (fls. 213).

Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas e o réu foi interrogado (fls. 214).

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do acusado (fls. 244/247).

A defesa suscitou a nulidade da prisão em flagrante e pugnou pela absolvição do acusado. Subsidiariamente, requereu a desclassificação da conduta para a tipificada no artigo 28 da Lei nº 11.343/06 ou, se o caso, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do artigo 33 da mesma norma (fls. 251/258).

É o relatório.
DECIDO.

A ação é procedente.

A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 3/5), boletim de ocorrência (fls. 13/16), auto de exibição e apreensão (fls. 17/18), fotografias (fls. 40/51), laudos periciais (fls. 107/110 e 111/115), informação (fls. 117/120), além da prova oral colhida na fase instrutória.

A autoria é certa.

Interrogado em juízo, o réu negou a acusação e a propriedade de parte da droga apreendida. Disse que foi abordado pelos policiais no momento em que foi até a calçada, com sua filha no colo, para conversar com seu sogro. Aduziu que os policiais nada encontraram na revista e o ameaçaram. Um deles ficou na rua enquanto os outros dois entraram em sua casa sem autorização. Dentro do imóvel havia apenas três pedras de crack para uso próprio. O dinheiro apreendido lhe havia sido dado por sua mãe. Não conhecia os policiais anteriormente. Eles disseram que prenderiam também sua filha e sua esposa, caso não colaborasse. Realizava trabalhos esporádicos na época dos fatos.

A esposa do réu, Joice, narrou que seu marido saiu na calçada para atender ao seu pai e em seguida ouviu gritos, então foi ver o que estava acontecendo, mas os policiais a mandaram ficar sentada. Eles entraram em sua casa sem autorização e procederam às buscas, que não acompanhou. Foram encontradas drogas em sua casa, mas elas não seriam comercializadas. Seu marido usa crack (quando tem dinheiro) e maconha (diariamente).

O policial militar Rodrigo relatou que estava em patrulhamento quando avistou dois indivíduos, que aparentavam serem usuários de crack, defronte a casa de Ronaldo. Quando o réu saiu de casa, demonstrou nervosismo ao avistar os policiais, o que motivou a abordagem. Durante busca pessoal, foram encontradas duas porções de crack na mão dele. Quando a esposa dele saiu, franqueou a entrada dos policiais e, durante a busca, foi encontrado o restante da droga apreendida, além de dinheiro. Ronaldo admitiu que estava vendendo as drogas e aduziu que estava passando por dificuldades financeiras. Havia denúncias de envolvimento do acusado com o comércio espúrio, que persistiram após sua soltura.

O policial militar Renan confirmou, em linhas gerais, o depoimento de seu colega e acrescentou que parte das drogas apreendidas estavam no armário da cozinha e o restante no móvel da sala.

Como se vê, as provas são suficientes para segura comprovação do crime imputado ao réu.

De saída, não prospera a tese defensiva de nulidade da prisão em flagrante. Os policiais afirmaram que, após avistarem possíveis usuários defronte à residência do réu, notaram que ele se assustou ao avistá-los e, após revista, encontraram nas mãos dele duas pedras de crack, circunstâncias que já revelavam fundada suspeita da

prática de crime permanente no imóvel e autorizavam o ingresso.

Nesse sentido: "TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INVASÃO DOMICILIAR. PRISÃO EM FLAGRANTE. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES. EXCEÇÃO À INVIOABILIDADE DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental da privacidade. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio. 2. Na espécie, que a entrada dos policiais no domicílio do paciente, ora agravante, se deu de forma lícita, tendo em vista os fatos narrados no inquérito policial e na instrução criminal, o que afasta o apontado constrangimento ilegal. 3. Agravo regimental improvido." (STJ - AgRg no HC: 536355 SP 2019/0292244-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 19/11/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/12/2019).

No mais, eles ainda afirmaram que a esposa do réu, que também mora na casa, franqueou a entrada no local.

Nada há nos autos a embasar a alegada falsa incriminação.

Os policiais militares apresentaram narrativas harmônicas a respeito das circunstâncias que motivaram a abordagem e do encontro dos entorpecentes na residência. E não há qualquer elemento capaz de afastar as sobreditas versões, até porque o acusado informou que sequer os conhecia.

No mais, em solo policial o réu admitiu a propriedade de todo o crack apreendido, malgrado tivesse se mantido em silêncio sobre o destino dele (fls. 9).

Além de razoável quantidade de entorpecente, na residência também foi apreendido dinheiro sem comprovação de origem lícita e as circunstâncias que motivaram a abordagem corroboram o tráfico.

A propósito: Convém lembrar que os atos administrativos são dotados da presunção de veracidade e legalidade e, não havendo qualquer indício que possa macular esta qualidade, não é de se admitir, por simples contrariedade do sentenciado, que os depoimentos dos agentes públicos estejam eivados de ilegalidade, por um espírito emulativo ou qualquer outra causa espúria. Saliente-se que os depoimentos dos policiais valem como prova, inexistindo razão para desmerecê-los, pois, na condição de servidores públicos, no exercício de suas funções, gozam de presunção juris tantum de que agem corretamente, sobretudo quando suas afirmações são compatíveis com o conjunto probatório. Além disso, 'A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita' (STF, RTJ 68/54). (Apelação nº 0004050-23.2013.8.26.0161 - 4ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo - Relator Willian Campos - julgado em 27 de maio de 2014 - votação unânime).

"PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO (....) 2. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso. (...)" (STJ, HC 165.561/AM, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 15/02/2016).

Impende ressaltar que a alegação de dificuldade financeira, ainda que verdadeira, não tem o condão de afastar o decreto condenatório, já que o acusado é apto para o

trabalho e deveria ter buscado meios lícitos para o seu sustento.

Verifica-se, portanto, conjunto probatório harmônico em desfavor do acusado, que não trouxe elementos a infirmá-lo. E, ainda que ele seja usuário, tal fato não acarreta a desclassificação para o delito de porte de entorpecente para uso próprio, já que uma conduta não exclui a outra e frequentemente coexistem.

Sobre o tema, veja-se:

“TOXICO – Tráfico – Absolvição – Inadmissibilidade – Réu surpreendido com entorpecente pronto para o comércio – Prova colhida que direciona-se nesse sentido – Fato de ser usuário que pode coexistir com a traficância – Condenação mantida – Recurso não provido. (Apelação Criminal n. 287.012-3 – Ribeirão Preto – 4ª Câmara Criminal – Relator: Bittencourt Rodrigues – 22.08.00 – v.u.).”

Nesta toada, não há como acolher as teses defensivas, pois o delito imputado ao acusado restou suficientemente demonstrado.

Procedente a ação penal, passo a dosar as penas.

Na primeira fase, atentando ao disposto no art. 42 da Lei 11.343/06, observo que a pena-base deve ser majorada, considerando a alta potencialidade lesiva do entorpecente apreendido (“crack”), substância altamente nociva e viciante. Assim, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Na segunda fase, aponto a agravante prevista no artigo 61, II, “j”, CP, pois o delito foi praticado em período de calamidade pública em virtude da pandemia decorrente do COVID-19 (Decreto Legislativo nº 06/2020 e Decreto nº 64.879/2020 do Governo do Estado de São Paulo – ressaltando-se, sobre ela, conforme já decidido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na Apelação nº 1507861-60.2020.8.26.0228, Relator Desembargador Tetsuzo Namba, julgado em 21/07/2020: “Justifica-se a aplicação da agravante mencionada, uma vez que o cometimento do crime nessas circunstâncias de calamidades públicas demonstra insensibilidade moral do agente para com a solidariedade social, visto que o período impõe o dever social de recíproca assistência. Ademais, é um período em que há maiores dificuldades de policiamento, por exemplo, e o agente aproveita-se disso para a prática de delitos”). Assim, aumento a pena de 1/6 para 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 680 dias-multa.

Aplicável o disposto no §4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, à mingua de suficiente comprovação de que o acusado se dedicasse a essa atividade criminosa por tempo considerável ou integrasse organização criminosa. Assim, diminuo a reprimenda de 2/3, tornando-a definitiva em 2 anos, 3 meses e 6 dias de reclusão e 226 dias-multa.

A reprimenda acima fixada torna-se definitiva, à mingua de outras causas de aumento ou de diminuição.

Considerando a primariedade do réu e ausência de antecedentes (fls. 137/138), fixo, excepcionalmente, apesar do disposto no artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 8.072/90, o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena. É incabível o estabelecimento de regime mais favorável ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, até pelo disposto na lei mencionada, que exige tratamento mais rigoroso para o delito aqui tratado, e do motivo esposado na primeira fase.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para o fim de CONDENAR o réu RONALDO AFONSO TURQUIAI JUNIOR, qualificado nos autos, à pena de 2 anos, 3 meses e 6 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 226 dias-multa,

no mínimo legal, pela prática do crime previsto no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06.

Faculto o apelo em liberdade, pois assim o réu permaneceu no curso do processo.

Determino o perdimento do valor e do objeto apreendido, nos termos do artigo 63, da Lei 11.343/06.

Custas ex lege. Oportunamente, expeça-se o necessário e archive-se.

P. I. C.

Jaú, 14 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA